BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DAS GUARDAS E SEGURANÇA PÚBLICA

ESTATUTO GERAL DAS GUARDAS MUNICIPAIS (LEI Nº 13.022/2014)

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM)

DISCIPLINA

Legislação Específica das Guardas e Segurança Pública

BANCA

Variadas (provas de nível médio)

18	5	14	4	20
seções	quadros	dispositivos de lei	julgados e súmulas	questões comentadas

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA ... 3

2 BASE LEGAL ... 4

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS ... 4

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO ... 5

5 LEI SECA COMENTADA ... 12

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) ... 13

7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES ... 14

8 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL ... 15

9 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) ... 16

10 PEGADINHAS CLÁSSICAS ... 17

11 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) ... 18

12 RESUMO DA VÉSPERA ... 21

Estudo completo do assunto — material integrado ... 22

Mapa mental do assunto ... 22

Lei seca do assunto — texto oficial ... 23

Jurisprudência atualizada do assunto ... 29

Bateria de questões resolvidas ... 30

Revisão rápida — perguntas e respostas ... 34

Vídeos complementares ... 34

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

A **Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014**, é o **Estatuto Geral das Guardas Municipais**. Ela regulamenta o **art. 144, § 8º, da Constituição**, que apenas diz que os Municípios **poderão** constituir guardas destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, **conforme dispuser a lei**. Foi o Estatuto que preencheu esse vazio com **normas gerais**, válidas para todo o país: princípios, competências, requisitos de ingresso, limites de efetivo, controle, prerrogativas e vedações.

O Estatuto **não cria nenhuma guarda**. Quem cria a guarda é **cada Município, por lei municipal**. A lei federal dá as regras mínimas que todas devem seguir.

Para quem pretende ser guarda, esta é provavelmente a lei mais importante do edital: é curta, a carreira inteira se organiza a partir dela, e as provas exploram a **literalidade** do texto:

- **números**: percentuais de efetivo (0,4%, 0,3%, 0,2%), idade mínima (18 anos), 50 servidores (corregedoria), 4 anos (direção por pessoa de fora), 2 anos (adaptação), 153 (telefone);
- **listas**: princípios (art. 3º), competências específicas (art. 5º), requisitos de investidura (art. 10);
- **limites de atuação**: o que a guarda pode fazer e o que cabe a outros órgãos, tema reforçado por decisões recentes do STF (ADPF 995, Tema 656 e Tema 472).

> **BIZU**
>
> Na dúvida entre duas alternativas, volte ao artigo. A banca raramente foge da redação da lei. Palavras-chave que derrubam alternativas: **civil** (não militar), **preventiva**, **progressivo**, **nível médio**, **18 anos**, **prefeito**.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- explicar o fundamento constitucional da guarda (CF, art. 144, § 8º) e seu caráter **civil, uniformizado e armado conforme a lei**;
- listar os **princípios mínimos** do art. 3º e reconhecer o uso progressivo da força;
- distinguir a **competência geral** (art. 4º) das **competências específicas** (art. 5º) e aplicá-las a casos concretos;
- aplicar as regras de **criação, subordinação, efetivo máximo** e **requisitos de investidura** (arts. 6º a 12);
- identificar os mecanismos de **controle** (corregedoria, ouvidoria, controle social), as **prerrogativas** e as **vedações**;
- explicar os limites de atuação fixados pelo STF: **ADPF 995**, **Tema 656** e **Tema 472**.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

- **Constituição Federal, art. 144, § 8º:** faculdade de os Municípios constituírem guardas municipais;
- **Constituição Federal, art. 18:** autonomia municipal, fundamento da faculdade de criar a guarda;
- **Lei nº 13.022/2014:** normas gerais para as guardas municipais (arts. 1º a 23);
- **Lei nº 10.826/2003** (Estatuto do Desarmamento): disciplina o porte de arma da guarda, ao qual o art. 16 do Estatuto remete;
- **Lei nº 9.503/1997** (Código de Trânsito Brasileiro): base das competências de trânsito (art. 5º, VI);
- **Lei municipal de criação da guarda:** cria a guarda, organiza a carreira, o código de conduta e pode acrescentar requisitos;
- **Jurisprudência do STF:** ADPF 995 (2023), Tema 656 (2025) e Tema 472.

> **LEI SECA**
>
> CF, art. 144, § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

> **ATENÇÃO**
>
> A palavra é **"poderão"**: criar guarda é **faculdade** do Município, e não obrigação. A guarda não está nos **incisos** do art. 144 (polícias federal, rodoviária federal, ferroviária federal, civis, militares, corpos de bombeiros militares e polícias penais): ela está no **§ 8º**.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Natureza jurídica da guarda (art. 2º)

> **LEI SECA**
>
> Art. 2º Incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal.

Três ideias do art. 2º caem sempre:

- **caráter civil:** a guarda **não é força militar**;
- **função de proteção municipal preventiva:** o foco é a prevenção;
- **ressalva das competências** da União, dos Estados e do DF: a guarda não toma o lugar dos demais órgãos.

A guarda é armada **"conforme previsto em lei"**: é a lei que define as condições do porte.

3.2. Normas gerais

O art. 1º diz que a lei **institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o § 8º do art. 144 da CF**. Norma geral é aquela que vale para todos os Municípios e que a lei municipal não pode contrariar, embora possa complementar.

3.3. Princípios mínimos

"Mínimos" significa que o Município **pode acrescentar** outros princípios, mas **não pode deixar de observar** os do art. 3º.

3.4. Uso progressivo da força

A intervenção deve começar pelo **nível mais baixo adequado** à situação (presença, verbalização, controle de contato) e só subir de nível **se necessário**. É princípio expresso do Estatuto (art. 3º, V).

3.5. Espécies de bens protegidos (art. 4º, parágrafo único)

- **Bens de uso comum:** os que todos usam (ruas, praças, parques);
- **Bens de uso especial:** afetados a um serviço (prédio de escola, posto de saúde, sede da prefeitura);
- **Bens dominiais:** integram o patrimônio do Município **sem destinação específica** (um terreno sem uso, por exemplo).

Os **três** estão cobertos pela proteção da guarda.

3.6. Controle interno e controle externo

- **Controle interno:** exercido pela **corregedoria**, para apurar infrações disciplinares dos integrantes;
- **Controle externo:** exercido pela **ouvidoria**, independente da direção da guarda, para receber reclamações, sugestões, elogios e denúncias.

REVISÃO

Corregedoria **apura** (infrações disciplinares). Ouvidoria **ouve** (reclamações, sugestões, elogios, denúncias). Corregedoria é **interna**; ouvidoria é **externa** e **independente** da direção.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Princípios mínimos de atuação (art. 3º)

LEI SECA

Art. 3º São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; III - patrulhamento preventivo; IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e V - uso progressivo da força.

Cinco princípios, que formam o "jeito de agir" da guarda:

- **I – direitos humanos, cidadania e liberdades públicas:** a guarda protege direitos, e não só patrimônio;
- **II – preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas:** em qualquer ocorrência, a vida vem primeiro;
- **III – patrulhamento preventivo:** presença e vigilância para evitar a infração;
- **IV – compromisso com a evolução social da comunidade:** atuação próxima da população;
- **V – uso progressivo da força:** escalonamento conforme a necessidade.

PEGADINHA

"São princípios do Estatuto o patrulhamento repressivo e o uso máximo da força." Errado. O texto fala em patrulhamento **preventivo** e uso **progressivo** da força. Também não confunda com os princípios do **art. 37 da CF** (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência): a banca mistura as listas.

4.2. Competência geral (art. 4º)

LEI SECA

Art. 4º É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.

Parágrafo único. Os bens mencionados no caput abrangem os de uso comum, os de uso especial e os dominiais.

A competência geral é um **comando amplo**: proteger **bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações**. Repare que o art. 4º é mais amplo que o § 8º da CF, porque inclui expressamente os **logradouros públicos**. O STF deu **interpretação conforme a Constituição** a este artigo na **ADPF 995** (ver item 4.10).

4.3. Competências específicas (art. 5º)

São **18 incisos**, todos **"respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais"**. Em vez de decorar a lista na ordem, agrupe por tema:

Proteção do patrimônio

- **I** – zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município;
- **VII** – proteger o patrimônio **ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental** do Município, inclusive com medidas educativas e preventivas.

Prevenção e atuação imediata

- **II** – prevenir e inibir, pela **presença e vigilância**, bem como **coibir**, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;
- **III** – atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a **proteção sistêmica da população** que utiliza os bens, serviços e instalações municipais;
- **XIII** – garantir o atendimento de **ocorrências emergenciais**, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;

- **XVI** – desenvolver ações de **prevenção primária à violência**.

Flagrante

- **XIV** – **encaminhar ao delegado de polícia**, diante de flagrante delito, o autor da infração, **preservando o local do crime**, quando possível e sempre que necessário.

Integração e colaboração

- **IV** – colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;
- **V** – colaborar com a **pacificação de conflitos** que seus integrantes presenciarem, respeitando os direitos fundamentais;
- **VIII** – cooperar com os demais órgãos de **defesa civil**;
- **X** – estabelecer parcerias por **convênios ou consórcios** com órgãos estaduais, da União ou de Municípios vizinhos;
- **XI** – articular-se com os órgãos municipais de **políticas sociais**;
- **XII** – integrar-se com os demais órgãos de **poder de polícia administrativa**, para a fiscalização das posturas e do ordenamento urbano.

Trânsito

- **VI** – exercer as **competências de trânsito** que lhes forem conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos do **Código de Trânsito Brasileiro**, ou de forma concorrente, mediante **convênio** com órgão de trânsito estadual ou municipal.

Comunidade, eventos e escola

- **IX** – interagir com a **sociedade civil** para discutir soluções de problemas locais de segurança;
- **XV** – contribuir no **estudo de impacto na segurança local**, conforme o plano diretor, na construção de empreendimentos de grande porte;
- **XVII** – auxiliar na segurança de **grandes eventos** e na **proteção de autoridades e dignitários**;
- **XVIII** – atuar preventivamente na **segurança escolar**, zelando pelo entorno e participando de ações educativas nas unidades de ensino municipal, para a **cultura de paz**.

Parágrafo único. A guarda pode colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança da União, dos Estados, do DF ou de guardas de Municípios vizinhos. Nas hipóteses dos incisos **XIII e XIV** (ocorrência emergencial e flagrante), **diante do comparecimento de órgão dos incisos do art. 144**, a guarda **deve prestar todo o apoio à continuidade do atendimento**.

BIZU

Competência **geral** = proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações (art. 4º). Competências **específicas** = a lista do art. 5º, sempre **respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais**.

EXEMPLO

Durante a ronda em uma praça, o guarda vê um homem arrombando o cadeado do almoxarifado da prefeitura. Pelo **art. 5º, II**, a guarda deve **coibir** a infração. Havendo flagrante, o guarda conduz o autor

e o **encaminha ao delegado de polícia** (art. 5º, XIV), preservando o local. Ele **não instaura inquérito** nem investiga: isso é função da polícia judiciária.

4.4. Criação, subordinação e compartilhamento (arts. 6º a 9º)

- **Art. 6º:** o Município **pode criar, por lei**, sua guarda municipal. A guarda é **subordinada ao chefe do Poder Executivo municipal** (o **prefeito**);
- **Art. 8º:** Municípios **limítrofes** podem, mediante **consórcio público**, utilizar reciprocamente os serviços da guarda de maneira compartilhada;
- **Art. 9º:** a guarda é formada por servidores públicos integrantes de **carreira única** e **plano de cargos e salários**, conforme lei municipal.

4.5. Limite de efetivo (art. 7º)

O art. 7º fixa um **teto** de efetivo, calculado sobre a população. **Quanto maior a cidade, menor o percentual**:

- **até 50.000 habitantes: 0,4%** da população;
- **mais de 50.000 e menos de 500.000: 0,3%**, desde que o efetivo não seja inferior ao do inciso I;
- **mais de 500.000: 0,2%**, desde que o efetivo não seja inferior ao do inciso II.

Parágrafo único: se houver **redução da população** em censo ou estimativa oficial do **IBGE**, é garantida a **preservação do efetivo existente**, que deverá ser ajustado à variação populacional nos termos de lei municipal.

EXEMPLO

Município de 40.000 habitantes: 40.000 × 0,004 = **160** guardas, no máximo. Município de 200.000: 200.000 × 0,003 = **600**. Município de 1.000.000: 1.000.000 × 0,002 = **2.000**. Nos três casos o resultado já supera o patamar da faixa anterior (o maior valor possível da faixa de 0,4% é 200; o da faixa de 0,3% fica próximo de 1.500), de modo que a ressalva não altera a conta.

ATENÇÃO

A ressalva "desde que não inferior" evita que um Município, ao mudar de faixa, tenha teto menor do que tinha antes. Exemplo: com 55.000 habitantes, 0,3% dá 165; o teto da faixa anterior podia chegar a 200 (0,4% de 50.000). Pela ressalva, o efetivo máximo não pode ficar abaixo do patamar do inciso anterior.

4.6. Requisitos de investidura (art. 10)

LEI SECA

Art. 10. São requisitos básicos para investidura em cargo público na guarda municipal: I - nacionalidade brasileira; II - gozo dos direitos políticos; III - quitação com as obrigações militares e eleitorais; IV - nível médio completo de escolaridade; V - idade mínima de 18 (dezoito) anos; VI - aptidão física, mental e psicológica; e VII - idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal e distrital.

> Parágrafo único. Outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal.

São **sete** requisitos básicos. Os mais cobrados: **nível médio completo**, **18 anos** e **idoneidade moral** comprovada por **investigação social** e **certidões** dos Judiciários **estadual, federal e distrital**. O Município pode **acrescentar** requisitos por lei, mas **não pode dispensar** os da lei federal. A investidura em cargo efetivo depende ainda de **concurso público** (CF, art. 37, II).

PEGADINHA

"Para ingressar na guarda municipal, exige-se ensino superior e idade mínima de 21 anos." Errado. O art. 10 exige **nível médio completo** e **18 anos**. Lei municipal pode acrescentar requisitos, mas a pergunta "segundo o Estatuto" tem resposta no art. 10.

4.7. Capacitação e formação (arts. 11 e 12)

- **Art. 11:** o exercício das atribuições requer **capacitação específica**, com **matriz curricular compatível** com as atividades. Pode ser adaptada a **matriz curricular nacional** de formação em segurança pública da **Senasp** (Ministério da Justiça);
- **Art. 12:** é **facultada** ao Município a criação de **órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento**, tendo como princípios os do art. 3º. Os Municípios podem firmar **convênios ou consorciar-se** (§ 1º). O **Estado** pode manter órgão de formação **centralizado**, por convênio, com participação dos Municípios no conselho gestor (§ 2º). Esse órgão estadual **não pode ser o mesmo** destinado à formação de **forças militares** (§ 3º).

4.8. Controle interno e externo (arts. 13 e 14)

O funcionamento das guardas é acompanhado por órgãos **próprios, permanentes, autônomos** e com atribuições de **fiscalização, investigação e auditoria**:

Controle interno – corregedoria (art. 13, I). Obrigatória nas guardas com **efetivo superior a 50 servidores** e **em todas as que utilizam arma de fogo**. Função: **apurar as infrações disciplinares** atribuídas aos integrantes.

Controle externo – ouvidoria (art. 13, II). Independente em relação à direção da guarda e obrigatória **qualquer que seja o número de servidores**. Função: **receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias** acerca da conduta de dirigentes e integrantes e das atividades do órgão; propor soluções, oferecer recomendações e informar os resultados aos interessados, garantindo-lhes orientação, informação e resposta.

Controle social (art. 13, § 1º). O Executivo municipal **poderá** criar **órgão colegiado** para o controle social das atividades de segurança do Município, analisar a aplicação dos recursos e monitorar os objetivos e metas da política municipal de segurança.

Mandato (art. 13, § 2º). Corregedores e ouvidores têm **mandato**, cuja **perda** é decidida pela **maioria absoluta da Câmara Municipal**, fundada em **razão relevante e específica** prevista em lei municipal.

Código de conduta (art. 14). Para o controle interno, a guarda terá **código de conduta próprio**, conforme lei municipal. **Parágrafo único:** as guardas **não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar**.

EXEMPLO

A guarda de uma cidade de 30.000 habitantes tem 25 integrantes e não usa arma de fogo. **Corregedoria não é obrigatória** (nem mais de 50 servidores, nem arma de fogo). **Ouvidoria é obrigatória**, porque é exigida em qualquer guarda.

EXEMPLO

O prefeito quer destituir o ouvidor da guarda por discordar de suas críticas. Não pode fazê-lo por ato próprio: a perda do mandato exige decisão da **maioria absoluta da Câmara Municipal**, com base em razão relevante e específica prevista em lei.

4.9. Prerrogativas, vedações e disposições finais (arts. 15 a 22)

Cargos em comissão e direção (art. 15).

- os cargos em comissão devem ser providos por **membros efetivos do quadro de carreira**;
- nos **primeiros 4 anos de funcionamento**, a guarda **poderá** ser dirigida por **profissional estranho a seus quadros**, preferencialmente com experiência ou formação em segurança ou defesa social (§ 1º);
- deve ser observado **percentual mínimo para o sexo feminino** em todos os níveis da carreira, definido em **lei municipal** (§ 2º);
- deve ser garantida a **progressão funcional** em todos os níveis (§ 3º).

Porte de arma (art. 16). Aos guardas é autorizado o porte de arma de fogo, **conforme previsto em lei** (o Estatuto do Desarmamento). **Suspende-se** o direito ao porte em razão de **restrição médica**, **decisão judicial** ou **justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente**.

Comunicação (art. 17). A **Anatel** destinará **linha telefônica de número 153** e **faixa exclusiva de frequência de rádio** aos Municípios que possuam guarda.

Prisão (art. 18). É assegurado ao guarda o **recolhimento à cela, isoladamente dos demais presos**, quando sujeito à prisão **antes de condenação definitiva**.

Denominações (art. 19). A estrutura hierárquica **não pode utilizar denominação idêntica à das forças militares** quanto a **postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações**.

Representatividade (art. 20). É reconhecida a **representatividade das guardas** em conselhos de segurança pública.

Uniforme (art. 21). As guardas utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, **preferencialmente na cor azul-marinho**.

Adaptação (art. 22). As guardas existentes na data da publicação tinham **2 anos** para se adaptar. São asseguradas as **denominações consagradas pelo uso**, como **guarda civil, guarda civil municipal, guarda metropolitana e guarda civil metropolitana**.

BIZU

Números do Estatuto: **18** anos (idade mínima), **50** servidores (corregedoria), **4** anos (direção por pessoa de fora), **2** anos (adaptação), **153** (telefone), **0,4 / 0,3 / 0,2%** (efetivo). Cor: **azul-marinho**, de preferência.

EXEMPLO

Uma lei municipal cria na guarda os postos de "Capitão" e "Tenente". Isso contraria o **art. 19**, que proíbe denominação idêntica à militar quanto a postos e graduações. O art. 22 protege apenas nomes da **instituição** (guarda civil, guarda metropolitana), e não patentes.

4.10. Posição no sistema de segurança e limites de atuação segundo o STF

O Estatuto define o que a guarda faz, mas o STF decidiu pontos que mudam a leitura de vários artigos. Esses entendimentos orientam as provas atuais.

1) ADPF 995 (2023): a guarda integra o sistema de segurança pública. O STF deu **interpretação conforme a Constituição ao art. 4º** da Lei 13.022/2014 e declarou inconstitucionais todas as interpretações judiciais que **excluem as guardas municipais**, devidamente criadas e instituídas, do **Sistema de Segurança Pública**. Na prática: a guarda **não está nos incisos** do art. 144, mas **faz parte** do sistema de segurança pública.

2) Tema 656 de repercussão geral (2025): segurança urbana e policiamento ostensivo. Tese, em resumo:

- é **constitucional**, no âmbito dos municípios, o exercício de **ações de segurança urbana** pelas guardas, **inclusive policiamento ostensivo e comunitário**;
- devem ser **respeitadas as atribuições** dos demais órgãos do art. 144;
- fica **excluída qualquer atividade de polícia judiciária** (investigar crimes, instaurar inquérito, lavrar auto de prisão em flagrante);
- as guardas se submetem ao **controle externo da atividade policial pelo Ministério Público** (CF, art. 129, VII);
- as leis municipais devem observar as **normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional** (CF, art. 144, § 8º), ou seja, a própria Lei 13.022/2014.

3) Tema 472 de repercussão geral: trânsito. É constitucional atribuir às guardas o exercício de **poder de polícia de trânsito**, **inclusive para impor sanções administrativas** previstas em lei. Isso se liga ao **art. 5º, VI**, do Estatuto.

EXEMPLO

Uma guarnição faz patrulhamento ostensivo em um bairro e, diante de um roubo em andamento, detém o autor. A atuação é **legítima** (segurança urbana e flagrante). Mas a guarda **não pode**, depois, abrir investigação própria, ouvir testemunhas em procedimento investigativo ou lavrar o auto de prisão: deve **encaminhar o autor ao delegado de polícia** (art. 5º, XIV).

ATENÇÃO

Controle externo da guarda: há **dois** mecanismos que não se confundem. A **ouvidoria** (art. 13, II, do Estatuto), órgão do próprio Município, e o **Ministério Público**, que exerce o controle externo da atividade policial (CF, art. 129, VII), conforme o Tema 656.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

> **LEI SECA**
>
> Art. 1º Esta Lei institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o § 8º do art. 144 da Constituição Federal.

Comentário: a lei é **nacional** e **geral**. Não cria guardas; regulamenta o § 8º.

> **LEI SECA**
>
> Art. 5º, XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário;

Comentário: quem lavra o auto de prisão em flagrante é a **autoridade policial**. À guarda cabe **conduzir, preservar o local e apoiar**. A preservação ocorre "quando possível e sempre que necessário".

> **LEI SECA**
>
> Art. 6º O Município pode criar, por lei, sua guarda municipal.
>
> Parágrafo único. A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo municipal.

Comentário: criação por **lei** (não por decreto) e subordinação ao **prefeito** (não à Câmara, nem ao secretário estadual de segurança).

> **LEI SECA**
>
> Art. 13, I - controle interno, exercido por corregedoria, naquelas com efetivo superior a 50 (cinquenta) servidores da guarda e em todas as que utilizam arma de fogo, para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de seu quadro;

Comentário: dois gatilhos alternativos: **mais de 50** servidores **ou** uso de **arma de fogo**. Basta um.

> **LEI SECA**
>
> Art. 14, parágrafo único. As guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar.

Comentário: reforça o **caráter civil** do art. 2º. Alternativa que mande aplicar regulamento disciplinar do Exército ou de polícia militar está errada.

> **LEI SECA**
>
> Art. 15, § 1º Nos primeiros 4 (quatro) anos de funcionamento, a guarda municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, atendido o disposto no caput.

Comentário: exceção **temporária**. Depois dos 4 anos, a direção deve ser de membro efetivo da carreira.

LEI SECA

Art. 16, parágrafo único. Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente.

Comentário: três causas de suspensão: **médica**, **judicial** e **administrativa** (dirigente, de forma justificada).

LEI SECA

Art. 18. É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela, isoladamente dos demais presos, quando sujeito à prisão antes de condenação definitiva.

Comentário: vale para a prisão **antes** da condenação definitiva (prisão provisória). Protege a integridade do agente.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

STF, ADPF 995 (2023): interpretação conforme a Constituição ao art. 4º da Lei 13.022/2014; são inconstitucionais as interpretações judiciais que excluem as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, do Sistema de Segurança Pública.

JURISPRUDÊNCIA

STF, Tema 656 (repercussão geral): é constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos do art. 144 da CF e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público (art. 129, VII, da CF). As leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional (art. 144, § 8º).

JURISPRUDÊNCIA

STF, Tema 472 (repercussão geral): é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas.

JURISPRUDÊNCIA

STF, ADPF 1.095: os guardas municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), mas **não têm direito a aposentadoria especial**, porque o rol constitucional de categorias com critérios

diferenciados (art. 40 da CF, na redação da EC 103/2019) é taxativo e não os inclui.

JURISPRUDÊNCIA

STJ, AgRg no HC 909.471/SP: guardas municipais podem realizar **busca pessoal em via pública** quando houver **fundada suspeita** de prática delitiva. Após o Tema 656, a Sexta Turma readequou seu entendimento: é válida a abordagem feita durante patrulhamento ostensivo, inclusive quando a fundada suspeita decorre da tentativa de fuga ao avistar a guarnição.

7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

7.1. Corregedoria x ouvidoria

Aspecto	Corregedoria	Ouvidoria
Tipo de controle	Interno	Externo
Função	Apurar infrações disciplinares dos integrantes	Receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias
Quando é obrigatória	Efetivo superior a 50 servidores ou uso de arma de fogo	Sempre, qualquer que seja o efetivo
Característica	Baseada em código de conduta próprio (art. 14)	Independente da direção da guarda
Mandato	Perda decidida pela maioria absoluta da Câmara	Perda decidida pela maioria absoluta da Câmara

7.2. Limite de efetivo (art. 7º)

População do Município	Efetivo máximo
Até 50.000 habitantes	0,4% da população
Mais de 50.000 e menos de 500.000	0,3%, não inferior ao patamar anterior
Mais de 500.000	0,2%, não inferior ao patamar anterior

7.3. O que a guarda pode e não pode fazer

Pode	Não pode
Policiamento ostensivo e comunitário (Tema 656)	Atividade de polícia judiciária
Coibir infrações e atuar em flagrante	Instaurar inquérito ou lavrar auto de prisão em flagrante

Pode	Não pode
Encaminhar o autor ao delegado e preservar o local	Investigar crimes por conta própria
Poder de polícia de trânsito, inclusive multar (Tema 472)	Usar postos e graduações militares
Busca pessoal com fundada suspeita	Ficar sujeita a regulamento disciplinar militar

7.4. Números do Estatuto

Número	Significado	Artigo
18 anos	Idade mínima para investidura	Art. 10, V
Nível médio	Escolaridade mínima	Art. 10, IV
Mais de 50 servidores	Corregedoria obrigatória	Art. 13, I
4 anos	Direção por profissional de fora dos quadros	Art. 15, § 1º
153	Linha telefônica da guarda	Art. 17
2 anos	Prazo de adaptação das guardas existentes	Art. 22

8 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

- **Ronda em praça, parque ou escola:** é a competência geral (bens de uso comum e de uso especial) e o patrulhamento preventivo do art. 3º, III.
- **Flagrante de furto de patrimônio municipal:** coibir (art. 5º, II), conduzir o autor e **encaminhá-lo ao delegado de polícia**, preservando o local (art. 5º, XIV).
- **Chegada da Polícia Militar ou Civil à ocorrência:** a guarda **presta todo o apoio à continuidade do atendimento** (art. 5º, parágrafo único).
- **Abordagem durante patrulhamento:** busca pessoal exige **fundada suspeita**; a tentativa de fuga ao avistar a guarnição pode caracterizá-la (STJ, AgRg no HC 909.471/SP).
- **Fiscalização de trânsito:** possível nos termos do CTB ou de convênio, inclusive com aplicação de multas (Tema 472).
- **Conflito entre vizinhos presenciado pela equipe:** colaborar com a pacificação, respeitando os direitos fundamentais (art. 5º, V).
- **Uso da força:** sempre progressivo, começando pela presença e pela verbalização (art. 3º, V).
- **Grandes eventos:** auxiliar na segurança e na proteção de autoridades (art. 5º, XVII).
- **Reclamação de cidadão contra a conduta de um guarda:** é encaminhada à **ouvidoria**; a apuração disciplinar é da **corregedoria**.
- **Guarda preso provisoriamente:** tem direito a cela **isolada** dos demais presos (art. 18).

DOUTRINA

O modelo do Estatuto é o de uma **polícia de proximidade**: civil, preventiva, comprometida com a comunidade e com os direitos humanos. Mesmo com o reconhecimento do policiamento ostensivo pelo STF, a lógica da lei continua sendo a **prevenção** e a **integração** com os demais órgãos.

9 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- Fundamento: **CF, art. 144, § 8º**; criação é **faculdade** do Município ("poderão").
- Natureza: instituição de caráter **civil**, **uniformizada** e **armada conforme a lei**; função de proteção municipal **preventiva**.
- Princípios: direitos humanos, preservação da vida, patrulhamento **preventivo**, evolução social, uso **progressivo** da força.
- Competência geral: bens, serviços, **logradouros públicos municipais** e instalações; bens de uso comum, especial e dominiais.
- Flagrante: **encaminhar ao delegado** e preservar o local.
- Criação por **lei municipal**; subordinação ao **prefeito**; **carreira única**.
- Efetivo: **0,4% / 0,3% / 0,2%**; consórcio entre Municípios **limítrofes**.
- Investidura: brasileiro, direitos políticos, quitação militar e eleitoral, **nível médio**, **18 anos**, aptidão física, mental e psicológica, idoneidade moral.
- Corregedoria: **mais de 50** servidores **ou** arma de fogo. Ouvidoria: **sempre**.
- Perda do mandato de corregedor e ouvidor: **maioria absoluta da Câmara**.
- Sem regulamento disciplinar **militar**; sem postos e graduações militares.
- Direção por pessoa de fora: só nos **4 primeiros anos**.
- Porte suspenso por restrição médica, decisão judicial ou justificativa do dirigente.
- **153**, **azul-marinho**, **2 anos** de adaptação.
- STF: ADPF 995 (integra o sistema), Tema 656 (policiamento ostensivo, sem polícia judiciária, controle do MP), Tema 472 (trânsito).

10 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"A guarda municipal é órgão previsto nos incisos do art. 144 da Constituição."*
Falso. Ela está no **§ 8º**; mas integra o sistema de segurança pública (ADPF 995).

✗ *"A guarda municipal é instituição de caráter militar, auxiliar da polícia militar."*
Falso. É instituição de caráter **civil** (art. 2º).

✗ *"Todo Município é obrigado a criar sua guarda municipal."*
Falso. A criação é **faculdade** ("poderão" e "pode criar").

✗ *"A guarda municipal é subordinada à Câmara Municipal."*
Falso. É subordinada ao **chefe do Poder Executivo municipal**.

✗ *"A guarda municipal pode instaurar inquérito e lavrar auto de prisão em flagrante."*
Falso. Está **excluída qualquer atividade de polícia judiciária** (Tema 656); o autor é encaminhado ao delegado.

✗ *"A guarda municipal não pode fazer policiamento ostensivo."*
Falso. O Tema 656 reconheceu a constitucionalidade do policiamento **ostensivo e comunitário**.

✗ *"A corregedoria é obrigatória em todas as guardas municipais."*
Falso. É obrigatória com **mais de 50 servidores** ou uso de **arma de fogo**. A **ouvidoria** é que é sempre obrigatória.

✗ *"O limite de efetivo aumenta conforme cresce a população: 0,2%, 0,3% e 0,4%."*
Falso. O percentual **diminui**: 0,4% (até 50 mil), 0,3%, 0,2% (mais de 500 mil).

✗ *"O prefeito pode destituir livremente o ouvidor da guarda."*
Falso. A perda do mandato é decidida pela **maioria absoluta da Câmara**, por razão relevante prevista em lei.

✗ *"A guarda pode ser dirigida por pessoa estranha aos seus quadros a qualquer tempo."*
Falso. Só nos **primeiros 4 anos** de funcionamento.

✗ *"A competência geral da guarda limita-se aos bens de uso especial do Município."*
Falso. Abrange bens de **uso comum, uso especial e dominiais**.

✗ *"Os guardas municipais têm direito a aposentadoria especial por integrarem o SUSP."*
Falso. O STF (ADPF 1.095) negou, porque o rol constitucional é taxativo.

11 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

De acordo com a Lei nº 13.022/2014, as guardas municipais são instituições de caráter

A) militar, auxiliares e reserva da polícia militar.

B) civil, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, com função de proteção municipal preventiva.

C) civil, com função de polícia judiciária no âmbito do Município.

D) misto, civil e militar, conforme dispuser o regulamento estadual.

Gabarito: B.

É a literalidade do art. 2º. A guarda não é militar (A e D). A polícia judiciária está expressamente excluída de suas atividades (C), conforme o Tema 656 do STF.

QUESTÃO 02

São princípios mínimos de atuação das guardas municipais, segundo o art. 3º do Estatuto,

A) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

B) hierarquia, disciplina, patrulhamento repressivo e uso máximo da força.

C) patrulhamento preventivo e uso progressivo da força, entre outros.

D) obediência irrestrita ao comando e sigilo absoluto das operações.

Gabarito: C.

O art. 3º prevê, entre outros, patrulhamento preventivo e uso progressivo da força. A alternativa A traz os princípios do art. 37 da CF. A B troca "preventivo" por "repressivo" e "progressivo" por "máximo". A D não tem base no Estatuto.

QUESTÃO 03

Durante patrulhamento, guardas municipais flagram um homem furtando mudas de plantas de uma praça pública. Conforme o Estatuto, a conduta correta da equipe é

A) instaurar procedimento investigativo na própria guarda.

B) liberar o autor, pois a guarda não atua em infrações penais.

C) lavrar o auto de prisão em flagrante na base da guarda.

D) coibir a infração e encaminhar o autor ao delegado de polícia, preservando o local quando possível.

Gabarito: D.

O art. 5º, II, autoriza coibir infrações contra bens municipais, e o inciso XIV manda encaminhar o autor ao delegado de polícia, preservando o local. Investigar (A) e lavrar auto de prisão (C) são atividades de polícia judiciária. A guarda atua, sim, em infrações penais (B).

QUESTÃO 04

Um Município possui 40.000 habitantes. Segundo o art. 7º da Lei nº 13.022/2014, sua guarda municipal não poderá ter efetivo superior a

A) 160 servidores.
B) 120 servidores.
C) 80 servidores.
D) 400 servidores.

Gabarito: A.

Para Municípios com até 50.000 habitantes, o limite é de 0,4% da população: 40.000 × 0,004 = 160. As alternativas B (0,3%) e C (0,2%) aplicam percentuais de outras faixas. A D aplica 1%, percentual que não existe na lei.

QUESTÃO 05

Uma guarda municipal tem 30 integrantes e utiliza arma de fogo. Quanto aos órgãos de controle previstos no art. 13 do Estatuto,

A) apenas a ouvidoria é obrigatória, pois o efetivo não supera 50 servidores.
B) são obrigatórias a corregedoria, porque a guarda utiliza arma de fogo, e a ouvidoria, exigida qualquer que seja o número de servidores.
C) nenhum dos dois órgãos é obrigatório.
D) apenas a corregedoria é obrigatória.

Gabarito: B.

A corregedoria é exigida nas guardas com mais de 50 servidores **e em todas as que utilizam arma de fogo**. A ouvidoria é exigida em todas. A alternativa A ignora o critério da arma de fogo. As alternativas C e D esquecem a obrigatoriedade da ouvidoria ou da corregedoria.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa que apresenta apenas requisitos básicos para investidura em cargo na guarda municipal, previstos no art. 10 do Estatuto.

A) Nacionalidade brasileira, nível médio completo e idade mínima de 18 anos.

B Nacionalidade brasileira, nível superior completo e idade mínima de 21 anos.

C Carteira de habilitação, nível médio completo e idade máxima de 35 anos.

D Serviço militar prestado, nível fundamental e idade mínima de 18 anos.

Gabarito: A.

O art. 10 exige, entre outros, nacionalidade brasileira, nível médio completo e 18 anos. Nível superior e 21 anos (B) não constam. Habilitação e idade máxima (C) podem ser previstos em lei municipal, mas não são requisitos do Estatuto. Exige-se quitação com obrigações militares, e não serviço militar prestado, e o nível é médio (D).

QUESTÃO 07

Sobre a direção da guarda municipal e os cargos em comissão, o Estatuto estabelece que

A a guarda pode ser dirigida por qualquer pessoa de confiança do prefeito, a qualquer tempo.

B os cargos em comissão devem ser providos por membros efetivos da carreira e, nos primeiros 4 anos de funcionamento, a guarda pode ser dirigida por profissional estranho a seus quadros.

C a direção da guarda cabe sempre a oficial da polícia militar.

D os cargos em comissão podem ser ocupados por qualquer servidor municipal, de qualquer carreira.

Gabarito: B.

Art. 15, caput e § 1º. A exceção da direção externa é temporária, limitada aos 4 primeiros anos (A errada). Não há previsão de direção por oficial militar (C), o que contrariaria o caráter civil. Os cargos em comissão são de membros efetivos da carreira da guarda (D).

QUESTÃO 08

Segundo a tese fixada pelo STF no Tema 656 de repercussão geral, as guardas municipais

A podem exercer ações de segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, excluída qualquer atividade de polícia judiciária, e submetem-se ao controle externo do Ministério Público.

B não podem realizar policiamento ostensivo, restrito às polícias militares.

C podem exercer atividade de polícia judiciária nos crimes contra o patrimônio municipal.

D estão dispensadas de observar as normas gerais da Lei nº 13.022/2014.

Gabarito: A.

É o núcleo da tese do Tema 656. O policiamento ostensivo foi reconhecido como constitucional (B errada). A polícia judiciária está excluída em qualquer caso (C errada). As leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso, ou seja, a Lei 13.022/2014 (D errada).

QUESTÃO 09

Uma lei municipal estabelece que a guarda terá os postos de "Tenente" e "Capitão" e que seus integrantes ficarão sujeitos ao regulamento disciplinar da polícia militar do Estado. À luz do Estatuto, essa lei

A) é válida, pois o Município tem autonomia para organizar sua guarda.

B) é válida apenas quanto ao regulamento disciplinar.

C) contraria o Estatuto, que proíbe regulamentos disciplinares de natureza militar e denominações idênticas às das forças militares quanto a postos e graduações.

D) é válida apenas quanto às denominações dos postos.

Gabarito: C.

O art. 14, parágrafo único, veda regulamento disciplinar de natureza militar, e o art. 19 veda denominação idêntica à militar quanto a postos e graduações. A autonomia municipal deve observar as normas gerais (A errada). As alternativas B e D validam parte do que a lei proíbe.

QUESTÃO 10

Em relação ao porte de arma de fogo pelos guardas municipais, o art. 16 do Estatuto prevê que o direito ao porte

A) é absoluto e não pode ser suspenso.

B) só pode ser suspenso por decisão da Câmara Municipal.

C) só pode ser suspenso após condenação criminal definitiva.

D) suspende-se em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente.

Gabarito: D.

É a literalidade do parágrafo único do art. 16. O porte não é absoluto (A). A Câmara decide sobre o mandato de corregedores e ouvidores, e não sobre o porte (B). Não se exige condenação definitiva (C).

12 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- Fundamento: **CF, art. 144, § 8º** ("os Municípios **poderão** constituir guardas").
- Lei 13.022/2014: **normas gerais**; não cria guardas.
- Guarda: **civil**, **uniformizada**, **armada conforme a lei**, proteção municipal **preventiva** (art. 2º).
- Princípios (art. 3º): direitos humanos; preservação da vida; patrulhamento **preventivo**; evolução social; uso **progressivo** da força.

- Competência geral (art. 4º): bens, serviços, **logradouros públicos municipais** e instalações; bens de uso comum, especial e dominiais.
- Competências específicas (art. 5º): 18 incisos, respeitadas as competências federais e estaduais.
- Flagrante: **encaminhar ao delegado** e preservar o local (art. 5º, XIV); apoio à continuidade quando a polícia chegar.
- Criação por **lei municipal**; subordinação ao **prefeito**; **carreira única**; consórcio entre Municípios **limítrofes**.
- Efetivo: **0,4%** (até 50 mil), **0,3%**, **0,2%** (mais de 500 mil); redução populacional preserva o efetivo existente.
- Investidura: brasileiro, direitos políticos, quitação militar e eleitoral, **nível médio**, **18 anos**, aptidão física, mental e psicológica, **idoneidade moral** (investigação social e certidões).
- Capacitação específica; matriz da Senasp; órgão estadual de formação não pode ser o das forças militares.
- **Corregedoria**: mais de **50** servidores **ou** arma de fogo; apura infrações.
- **Ouvidoria**: **sempre**; independente; recebe reclamações e elogios.
- Mandato de corregedor e ouvidor: perda pela **maioria absoluta da Câmara**.
- **Código de conduta** próprio; **sem** regulamento disciplinar militar; **sem** postos militares.
- Direção por pessoa de fora: **4 primeiros anos**; percentual mínimo feminino por lei municipal.
- Porte suspenso: restrição **médica**, decisão **judicial**, justificativa do **dirigente**.
- **153**; **azul-marinho**; **cela isolada** antes da condenação definitiva; **2 anos** de adaptação.
- ADPF 995: guarda **integra** o sistema de segurança pública.
- Tema 656: policiamento **ostensivo e comunitário**; **sem polícia judiciária**; controle externo do **MP**.
- Tema 472: poder de polícia de **trânsito**, inclusive multas.
- ADPF 1.095: integra o SUSP, mas **sem aposentadoria especial**.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Lei nº 13.022/2014

Natureza

- Instituição civil
- Uniformizada e armada conforme a lei
- Proteção municipal preventiva
- Subordinada ao prefeito

Princípios

- Direitos humanos e cidadania
- Preservação da vida
- Patrulhamento preventivo
- Uso progressivo da força

Competências

- Bens, serviços e logradouros municipais
- Prevenir e inibir infrações
- Trânsito conforme CTB/convênio
- Flagrante: apresentar ao delegado

Ingresso

- Brasileiro, 18 anos
- Ensino médio
- Aptidão física, mental e psicológica
- Idoneidade moral

Controle e regras

- Corregedoria e ouvidoria
- Sem regulamento militar
- Número 153
- Azul-marinho

Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

Art. 1 — Lei 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) TEXTO LEGAL

> Art. 1° Esta Lei institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o § 8º do art. 144 da Constituição Federal.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União - Edição Extra de 11/08/2014] (p. 1, col. 3)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 2 — Lei 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) TEXTO LEGAL

> Art. 2º Incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União - Edição Extra de 11/08/2014] (p. 1, col. 3)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 3 — Lei 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) TEXTO LEGAL

Art. 3º São princípios mínimos de atuação das guardas municipais:

I – proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas;

II – preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas;

III – patrulhamento preventivo;

IV – compromisso com a evolução social da comunidade; e

V – uso progressivo da força.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União - Edição Extra de 11/08/2014] (p. 1, col. 3)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 4 — Lei 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) TEXTO LEGAL

Art. 4º É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.

Parágrafo único. Os bens mencionados no caput abrangem os de uso comum, os de uso especial e os dominiais.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União - Edição Extra de 11/08/2014] (p. 1, col. 3)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal. Atenção: o STF deu interpretação conforme a Constituição a este dispositivo (Acórdão da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 995 de 25/08/2023).

Art. 5 — Lei 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) TEXTO LEGAL

Art. 5º São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:

I – zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município;

II – prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;

III – atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais;

IV – colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

V – colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas;

VI – exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal;

VII – proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas;

VIII – cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades;

IX – interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades;

X – estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou de Municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas;

XI – articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município;

XII – integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal;

XIII – garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;

XIV – encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário;

XV – contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte;

XVI – desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal;

XVII – auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários; e

XVIII – atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local.

Parágrafo único. No exercício de suas competências, a guarda municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a guarda municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União - Edição Extra de

11/08/2014] (p. 1, col. 3)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 6 — Lei 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) TEXTO LEGAL

> Art. 6º O Município pode criar, por lei, sua guarda municipal.
>
> Parágrafo único. A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo municipal.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União - Edição Extra de 11/08/2014] (p. 1, col. 3)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 7 — Lei 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) TEXTO LEGAL

> Art. 7º As guardas municipais não poderão ter efetivo superior a:
>
> **I –** 0,4% (quatro décimos por cento) da população, em Municípios com até 50.000 (cinquenta mil) habitantes;
>
> **II –** 0,3% (três décimos por cento) da população, em Municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso I;
>
> **III –** 0,2% (dois décimos por cento) da população, em Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso II.
>
> Parágrafo único. Se houver redução da população referida em censo ou estimativa oficial da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é garantida a preservação do efetivo existente, o qual deverá ser ajustado à variação populacional, nos termos de lei municipal.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União - Edição Extra de 11/08/2014] (p. 1, col. 3)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 8 — Lei 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) TEXTO LEGAL

> Art. 8º Municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar, reciprocamente, os serviços da guarda municipal de maneira compartilhada.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União - Edição Extra de 11/08/2014] (p. 1, col. 3)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 9 — Lei 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) TEXTO LEGAL

> Art. 9° A guarda municipal é formada por servidores públicos integrantes de carreira única e plano de cargos e salários, conforme disposto em lei municipal.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União - Edição Extra de 11/08/2014] (p. 1, col. 3)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 10 — Lei 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) TEXTO LEGAL

> Art. 10. São requisitos básicos para investidura em cargo público na guarda municipal:
>
> **I –** nacionalidade brasileira;
>
> **II –** gozo dos direitos políticos;
>
> **III –** quitação com as obrigações militares e eleitorais;
>
> **IV –** nível médio completo de escolaridade;
>
> **V –** idade mínima de 18 (dezoito) anos;
>
> **VI –** aptidão física, mental e psicológica; e
>
> **VII –** idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal e distrital.
>
> Parágrafo único. Outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União - Edição Extra de 11/08/2014] (p. 1, col. 3)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 11 — Lei 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) TEXTO LEGAL

> Art. 11. O exercício das atribuições dos cargos da guarda municipal requer capacitação específica, com matriz curricular compatível com suas atividades.
>
> Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, poderá ser adaptada a matriz curricular nacional para formação em segurança pública, elaborada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União - Edição Extra de 11/08/2014] (p. 1, col. 3)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 12 — Lei 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) TEXTO LEGAL

> Art. 12. É facultada ao Município a criação de órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda municipal, tendo como princípios

norteadores os mencionados no art. 3°.

§ 1º Os Municípios poderão firmar convênios ou consorciarse, visando ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

§ 2º O Estado poderá, mediante convênio com os Municípios interessados, manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado, em cujo conselho gestor seja assegurada a participação dos Municípios conveniados.

§ 3º O órgão referido no § 2° não pode ser o mesmo destinado a formação, treinamento ou aperfeiçoamento de forças militares.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União - Edição Extra de 11/08/2014] (p. 1, col. 3)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 13 — Lei 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) TEXTO LEGAL

Art. 13. O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, mediante:

I – controle interno, exercido por corregedoria, naquelas com efetivo superior a 50 (cinquenta) servidores da guarda e em todas as que utilizam arma de fogo, para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de seu quadro; e

II – controle externo, exercido por ouvidoria, independente em relação à direção da respectiva guarda, qualquer que seja o número de servidores da guarda municipal, para receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes e das atividades do órgão, propor soluções, oferecer recomendações e informar os resultados aos interessados, garantindo-lhes orientação, informação e resposta.

§ 1º O Poder Executivo municipal poderá criar órgão colegiado para exercer o controle social das atividades de segurança do Município, analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, a adequação e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos resultados obtidos.

§ 2° Os corregedores e ouvidores terão mandato cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal, fundada em razão relevante e específica prevista em lei municipal.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União - Edição Extra de 11/08/2014] (p. 1, col. 3)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 14 — Lei 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) TEXTO LEGAL

> Art. 14. Para efeito do disposto no inciso I do caput do art. 13, a guarda municipal terá código de conduta próprio, conforme dispuser lei municipal.
>
> Parágrafo único. As guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União - Edição Extra de 11/08/2014] (p. 1, col. 3)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Jurisprudência atualizada do assunto

JURISPRUDÊNCIA

STF

STF — Tema 472/STF

É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas.

STJ

STJ — AgRg no HC 909.471/SP

Guardas municipais podem realizar busca pessoal em via pública quando houver fundada suspeita de prática delitiva. Com a readequação jurisprudencial da Sexta Turma (após o Tema 656/STF), é válida a abordagem feita por guardas durante patrulhamento ostensivo, inclusive quando a fundada suspeita decorre da tentativa de fuga ao avistar a guarnição.

STF

STF — ADPF 1.095/DF

Os guardas municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), mas não têm direito a aposentadoria especial, pois o rol constitucional (art. 40 da CF, na redação da EC 103/2019) de categorias com critérios diferenciados é taxativo e não os inclui.

STF

STF — Tema 656/STF

É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Ao presenciar um flagrante delito, a guarda municipal deve, conforme o Estatuto Geral das Guardas Municipais, encaminhar o autor da infração ao

A) delegado de polícia, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário
B) prefeito, que decidirá sobre a medida cabível
C) comandante da Polícia Militar, que o apresentará ao juiz
D) juiz de paz mais próximo, sem passar pela delegacia
E) Ministério Público, que dispensará o registro policial

Gabarito: A

O art. 5º, XIV, da Lei 13.022/2014 prevê o encaminhamento ao delegado de polícia, preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário.

QUESTÃO 2

A guarda municipal, segundo o Estatuto Geral, é subordinada ao

A) Governador do Estado
B) Secretário estadual de segurança pública
C) Presidente da Câmara Municipal
D) Comandante da Polícia Militar da região
E) chefe do Poder Executivo municipal

Gabarito: E

O parágrafo único do art. 6º da Lei 13.022/2014 estabelece que a guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo municipal.

QUESTÃO 3

No que se refere à carreira dos guardas municipais, o Estatuto Geral das Guardas Municipais determina que deverá ser garantida

A) a equiparação de vencimentos com os integrantes da polícia militar do Estado
B) a promoção exclusivamente por tempo de serviço, vedada qualquer avaliação de desempenho
C) a estabilidade automática a partir do primeiro dia de exercício no cargo
D) a aposentadoria especial com paridade e integralidade para todos os integrantes da guarda
E) a progressão funcional da carreira em todos os níveis

Gabarito: E

O art. 15, § 3º, estabelece que deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em todos os níveis. O Estatuto Geral não prevê estabilidade imediata, equiparação com a polícia militar, promoção apenas por tempo de serviço nem aposentadoria especial.

QUESTÃO 4

Uma secretaria municipal de assistência social e a guarda municipal passam a atuar em conjunto no atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade que ocupam praças da cidade, combinando abordagem social e presença de segurança. Essa iniciativa se amolda à competência da guarda de

A) exercer o controle externo da atividade policial, por meio de ouvidoria própria independente

B) integrar a polícia judiciária, conduzindo, com exclusividade, as investigações sobre os fatos que envolvam pessoas em situação de rua

C) articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município

D) estabelecer convênios com órgãos federais para o policiamento ostensivo de rodovias que cruzam o Município

E) atuar exclusivamente na segurança interna dos prédios da assistência social, sem presença nos logradouros

Gabarito: C

O art. 5º, XI, prevê a articulação da guarda com os órgãos municipais de políticas sociais para ações interdisciplinares de segurança. A guarda não exerce polícia judiciária nem controle externo da atividade policial, e sua atuação não se limita aos prédios públicos.

QUESTÃO 5

Segundo o art. 13, § 2º, do Estatuto Geral das Guardas Municipais, os corregedores e ouvidores terão mandato, e a perda desse mandato será decidida

A) por maioria simples dos votos do conselho municipal de segurança, independentemente de previsão em lei municipal

B) pela maioria absoluta da Câmara Municipal, fundada em razão relevante e específica prevista em lei municipal

C) pelo Tribunal de Justiça do Estado, em ação própria ajuizada pelo Ministério Público estadual

D) pelo comandante da guarda municipal, ouvido o órgão colegiado de controle social das atividades de segurança

E) pelo prefeito, por ato discricionário, a qualquer tempo e sem necessidade de motivação específica

Gabarito: B

O § 2º do art. 13 protege a independência do controle interno e externo: a perda do mandato de

corregedores e ouvidores é decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal, por razão relevante e específica prevista em lei municipal. O prefeito e o comandante da guarda não podem destituí-los livremente.

QUESTÃO 6

A presença visível de guardas municipais em uma praça, que desestimula a depredação de bancos e brinquedos públicos, é exemplo de atuação prevista no art. 5º, II, do Estatuto Geral, segundo o qual compete à guarda

A julgar administrativamente os autores dos danos, aplicando-lhes as sanções penais cabíveis no próprio local da ocorrência

B prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais

C exercer o policiamento ostensivo de todo o território do Município, substituindo a polícia militar em suas atribuições constitucionais

D expedir mandados de busca e apreensão e de prisão para reprimir a depredação de bens públicos municipais em qualquer local

E instaurar e presidir inquérito policial para apurar, com exclusividade, as infrações penais ocorridas nos logradouros do Município

Gabarito: B

A presença e a vigilância, com função preventiva e inibitória, estão no inciso II do art. 5º, que trata de prevenir, inibir e coibir infrações contra os bens, serviços e instalações municipais. A guarda não preside inquérito, não expede mandados nem julga infratores, e não substitui a polícia militar.

QUESTÃO 7

Mensalmente, a guarda municipal reúne-se com representantes de associações de bairro para debater problemas locais de segurança e projetos de melhoria das condições das comunidades. Essa prática concretiza a competência específica de

A elaborar e aprovar, isoladamente, o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social para o seu território

B encaminhar ao delegado de polícia o autor de infração penal em flagrante, preservando o local do crime

C interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades

D exercer o controle externo da atividade da própria guarda, em substituição à ouvidoria prevista no Estatuto Geral

E exercer a fiscalização das posturas e do ordenamento urbano, aplicando multas sem a participação de outros órgãos

Gabarito: C

O art. 5º, IX, prevê a interação com a sociedade civil para discutir soluções de problemas e projetos locais de segurança. O controle externo cabe à ouvidoria; o plano nacional é da União; o encaminhamento de flagrante (inciso XIV) e a fiscalização de posturas (inciso XII) são outras competências e não se relacionam à situação descrita.

QUESTÃO 8

Sobre a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento dos integrantes das guardas municipais, o Estatuto Geral prevê que o Estado, mediante convênio com os Municípios interessados,

A) poderá subordinar as guardas dos Municípios conveniados à polícia militar do Estado, para fins de instrução disciplinar e de comando permanente

B) deve manter órgão único e obrigatório, que será o mesmo destinado à formação das forças militares estaduais

C) poderá manter órgão centralizado, sem assegurar aos Municípios conveniados participação em seu conselho gestor

D) poderá manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado, que não pode ser o mesmo destinado à formação de forças militares

E) assumirá o comando operacional das guardas dos Municípios conveniados durante o período de formação

Gabarito: D

O art. 12, §§ 2º e 3º, permite que o Estado, por convênio, mantenha órgão centralizado de formação, com participação dos Municípios no conselho gestor, mas veda que seja o mesmo órgão usado para formar forças militares. Isso preserva o caráter civil das guardas.

QUESTÃO 9

A competência geral das guardas municipais, segundo a Lei nº 13.022/2014, é a proteção de

A) toda a população do Estado, independentemente do território

B) fronteiras e rodovias federais

C) bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município

D) presídios estaduais e unidades da polícia civil

E) patrimônio de empresas privadas instaladas no Município

Gabarito: C

O art. 4º do Estatuto atribui às guardas a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município, abrangendo bens de uso comum, de uso especial e dominiais.

QUESTÃO 10

Rafael, brasileiro, tem 17 anos, concluiu o ensino médio, está no gozo dos direitos políticos e foi considerado apto nos exames físico, mental e psicológico. Ao tentar ingressar na guarda municipal, ele

A não pode ingressar, pois o Estatuto Geral exige ensino superior completo de todos os candidatos

B preenche todos os requisitos básicos, pois a idade mínima exigida pelo Estatuto Geral é de 16 anos

C não preenche os requisitos básicos, pois a idade mínima exigida pelo Estatuto Geral é de 21 anos

D não preenche os requisitos básicos do Estatuto Geral, pois a idade mínima exigida é de 18 anos

E pode ingressar, desde que haja autorização dos pais, que supre a exigência de idade mínima

Gabarito: D

O art. 10, V, fixa idade mínima de 18 anos para investidura em cargo na guarda municipal. O nível exigido é o médio completo (inciso IV), e a autorização dos pais não supre o requisito de idade.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Qual a natureza jurídica da guarda municipal segundo o Estatuto?	Instituição de caráter civil, uniformizada e armada conforme a lei.
A quem a guarda municipal é subordinada?	Ao chefe do Poder Executivo municipal (prefeito).
Qual a escolaridade mínima exigida para ingresso?	Ensino médio completo.
Quando corregedoria e ouvidoria são obrigatórias?	A corregedoria (controle interno), nas guardas com efetivo superior a 50 servidores e em todas que usam arma de fogo; a ouvidoria (controle externo), em todas, qualquer que seja o número de servidores.
Por quanto tempo a guarda pode ser dirigida por alguém de fora da carreira?	Nos primeiros 4 anos de funcionamento.
O que a guarda faz diante de um flagrante delito?	Encaminha o autor ao delegado de polícia, preservando o local do crime quando possível.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

GCM - Estatuto Geral das Guardas Municipais - Lei 13.022 de 2014 - Concurso 2023 - Aula Completa

ASSISTIR

Revisão Animada

https://youtu.be/Xi2PR-HE_Io